

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **ACAEL MULTIFUNCIONAL, S.A DE C.V.**, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA EMPRESA"**, Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. **RAUL EVERARDO GUTIERREZ CASTAÑEDA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL CLIENTE"**, Y QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- A. Declara **"LA EMPRESA"**, a través de su representante legal:
- I. Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la póliza número 1,845 de fecha del 17 de septiembre del 2021, ante la fe del Licenciado Carlos Enrique Horner Villaseñor, Corredor Público número 17 del Estado de Jalisco.
 - II. Las facultades con las que comparece el representante legal, la C. **KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ** al momento de la celebración del presente contrato no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de ninguna manera como consta en la Escritura Pública número 796, con fecha del 26 de septiembre del 2022, otorgada ante la de del licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público número 12 de Tonalá, Jalisco, actuando en el protocolo y asociado al titular de la Notaría Pública número 4 de Tonalá, Jalisco.
 - III. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **AMU210917255**.
 - IV. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones en el presente contrato.
 - V. Se le informo a **"EL CLIENTE"** los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la compraventa de bienes.

B. Declara **"EL CLIENTE"**, a través de su representante legal:

- I. Ser una persona física, mexicano de nacimiento, originario de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.
- II. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **GUCR851215J21**.
- III. Que requiere de los bienes que ofrece **"LA EMPRESA"** por contar con lo necesario para la realización del objeto de la presente relación jurídica.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. **"LA EMPRESA"** se obliga a entregar a **"EL CLIENTE"**, los siguientes bienes:

- 
- 1- CONCRETO PRE MEZCLADO DE RESISTENCIA 250KG/CM2. REV 11 A TIRO DIRECTO EN OBRA.
 - 2- VARILLAS $\frac{3}{4}$.
 - 3- TUBULAR 6 MTS
 - 4- VARILLA S 1
 - 5- ALAMBRE RECOCIDO
 - 6- SACO DE CEMENTO TOLTECA

SEGUNDA. – EXCLUSIVIDAD. La función de este contrato es que **"LA EMPRESA"**, le entrega de los bienes con exclusividad a **"EL CLIENTE"**.

Es decir, cuando **"EL CLIENTE"** necesite el producto, puede buscarlo y pactarlo, pero será **"LA EMPRESA"** quien lleve a cabo la operación como una gestión.

TERCERA. – MODIFICACIÓN. **"LAS PARTES"** están conformes en que la presente contratación tiene como fundamentos los lineamientos contenidos dentro del presente, mismos que se podrá convenir previo acuerdo de **"LAS PARTES"** su modificación mediante la manifestación de voluntad en otro instrumento jurídico.

CUARTA. – INFORMES. “LA EMPRESA” se obliga a informar a “EL CLIENTE” del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de “EL CLIENTE”.

QUINTA. – VIGENCIA. El presente contrato tiene una duración iniciando el día **14 DE AGOSTO DEL 2023** hasta el día **14 DE AGOSTO DEL 2024** de acuerdo a la naturaleza del mismo.

SEXTA. – CONTRAPRESTACIÓN. “LA EMPRESA” recibirá por concepto de contraprestación, la suma determinada que emane de las facturas correspondientes que el mismo entregará a “EL CLIENTE” en su momento, de conformidad con los términos que le concede para realizar la compraventa objeto del contrato.

“LA EMPRESA” conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de la compraventa materia de este contrato serán las únicas que recibirá de acuerdo con la compraventa de bienes.

SEPTIMA. – FORMA DE PAGO. “EL CLIENTE” se obliga a pagar los honorarios de “LA EMPRESA” a través de transferencia electrónica, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

OCTAVA. – RELACIÓN NO LABORAL. Queda expresamente convenido que cuando “EL PRESATADOR” se apoya en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o de ninguna otra índole entre “EL CLIENTE” y el mismo, quedando a cargo de “LA EMPRESA”, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por “EL CLIENTE”.

NOVENA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula Quinta, previo aviso que dé al otro con treinta días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, “EL CLIENTE”, tenga oportunidad de designar a quien sustituya a “LA EMPRESA”.

DÉCIMA. – RESCISIÓN. Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y en aquellas otras que dimanen del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, como consustanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

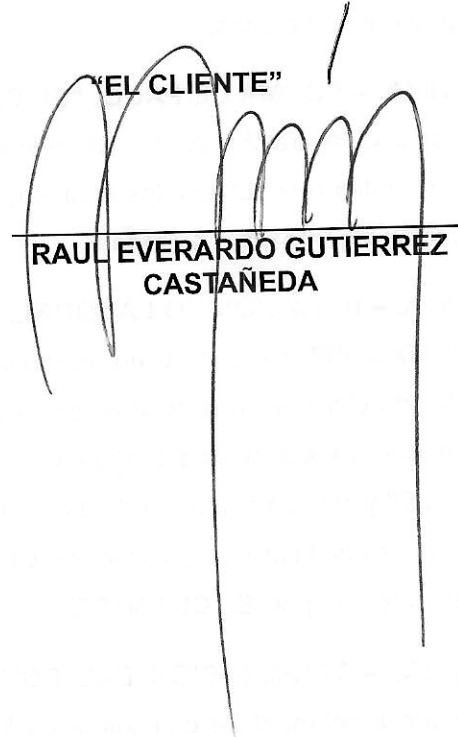
DÉCIMA PRIMERA. – JURISIDCCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue por **“LAS PARTES”** del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **14 DE AGOSTO DEL 2023.**

“LA EMPRESA”


KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ
En representación de
ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A DE C.V

“EL CLIENTE”


**RAUL EVERARDO GUTIERREZ
CASTAÑEDA**